Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2258/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moch Sulam Bin Moch Zaini (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapas Baru Gg. X-A / 92 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Moch Sulam Bin Moch Zaini (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Badrul Qomar Bin Umar
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapas Baru Gg. X / 100 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya
7. Agama : Islam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Badrul Qomar Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Drs Victor A Sinaga, Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT(SK MENKUM&HAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F Nomor 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2258/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2258/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Moch. Sulam bin Moch Zaini dan Terdakwa II. Badrul Qomar bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
   - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru;
   - 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Moch. Sulam bin Moch Zaini bersama Terdakwa II. Badrul Qomar bin Umar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I. Moch. Sulam menghubungi Terdakwa II. Badrul Qomar dengan maksud mencari atau memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, karena ada teman Terdakwa I. Moch. Sulam yang bersedia membeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa II. Badrul Qomar menemui sdr. Muin (Belum Tertangkap) di sekitar jalan Kapas Baru Gg. X Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, kemudian Terdakwa II. Badrul Qomar membeli sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uang pembayarannya akan diberikan setelah sabu terjual. Setelah Terdakwa II. Badrul Qomar menerima sabu dari sdr. Muin, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II. Badrul Qomar menemui Terdakwa I. Moch. Sulam di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya untuk menyerahkan atau menjual sabu dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa II. Badrul Qomar akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. Moch. Sulam juga akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan sabu kepada temannya. Terdakwa I. Moch. Sulam menerima 1 (satu) poket plastik transparan berisi sabu dari Terdakwa II. Badrul Qomar lalu digenggam dalam tangan kanannya sambil menunggu temannya datang ke Warkop.

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Edo Ranto Perkasa mendapat informasi dari masyarakat kalau para Terdakwa terlibat peredaran narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya para Terdakwa berhasil ditangkap. Dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan “Bahwa barang bukti Nomor: 24475/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,765 (nol koma tujuh ratus enam puluh lima) gram adalah positif (+)/ benar merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06665/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

---- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ----------

---------- ATAU ----------

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa I. Moch. Sulam bin Moch Zaini bersama Terdakwa II. Badrul Qomar bin Umar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Edo Ranto Perkasa mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar jalan Kapas Baru Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya para Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, diketahui Terdakwa II. Badrul Qomar sedang menguasai 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang disimpan dalam genggaman tangannya. Setelah diintrogasi, Terdakwa II. Badrul Qomar mengakui 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa I. Moch. Sulam yang diperoleh Terdakwa I. Moch. Sulam dari sdr. Muin (Belum Tertangkap).

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan “Bahwa barang bukti Nomor: 24475/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,765 (nol koma tujuh ratus enam puluh lima) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06665/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

---- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ----------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mukhamad Bukhori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi Edo Ranto Perkasa telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan tehadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, diketahui Terdakwa II. Badrul Qomar sedang menguasai 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang disimpan dalam genggaman tangannya. Setelah diintrogasi, Terdakwa II. Badrul Qomar mengakui 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa I. Moch. Sulam yang diperoleh Terdakwa I. Moch. Sulam dari sdr. Muin (Belum Tertangkap);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I. Moch. Sulam menghubungi Terdakwa II. Badrul Qomar dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, karena ada teman Terdakwa I. Moch. Sulam yang bersedia membeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa II. Badrul Qomar menemui sdr. Muin (Belum Tertangkap) di sekitar jalan Kapas Baru Kota Surabaya. Kemudian setelah bertemu sdr. Muin, Terdakwa II. Badrul Qomar membeli sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Muin yang uang pembayarannya akan diberikan setelah sabu terjual. Setelah Terdakwa II. Badrul Qomar menerima sabu dari sdr. Muin, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II. Badrul Qomar menemui Terdakwa I. Moch. Sulam di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya untuk menyerahkan sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa belum sempat menjual sabu kepada temannya, para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi bersama Tim;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saat menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, para Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang serta para Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang merupakan sabu yang belum terjual, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau digunakan para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun pembeli sabu;
- Bahwa saksi Edo Ranto Perkasa yang merupakan salah satu anggota Tim Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tidak bisa hadir dalam persidangan karena mengalami kecelakaan dan saat ini sedang sakit.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Edo Ranto Perkasa dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi Mukhamad Bukhori telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan tehadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, diketahui Terdakwa II. Badrul Qomar sedang menguasai 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang disimpan dalam genggaman tangannya. Setelah diintrogasi, Terdakwa II. Badrul Qomar mengakui 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa I. Moch. Sulam yang diperoleh Terdakwa I. Moch. Sulam dari sdr. Muin (Belum Tertangkap);

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I. Moch. Sulam menghubungi Terdakwa II. Badrul Qomar dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, karena ada teman Terdakwa I. Moch. Sulam yang bersedia membeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa II. Badrul Qomar menemui sdr. Muin (Belum Tertangkap) di sekitar jalan Kapas Baru Kota Surabaya. Kemudian setelah bertemu sdr. Muin, Terdakwa II. Badrul Qomar membeli sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Muin yang uang pembayarannya akan diberikan setelah sabu terjual. Setelah Terdakwa II. Badrul Qomar menerima sabu dari sdr. Muin, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II. Badrul Qomar menemui Terdakwa I. Moch. Sulam di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya untuk menyerahkan sabu;
- Bahwa belum sempat menjual sabu kepada temannya, para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi bersama Tim;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saat menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, para Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang serta para Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa I. Moch. Sulam bin Moch Zaini, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
   - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya, Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II. Badrul Qomar oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang digenggam dan dalam penguasaan tangan Terdakwa II. Badrul Qomar. Setelah diintrogasi, Terdakwa II. Badrul Qomar mengakui 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Muin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa II. Badrul Qomar dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, karena ada teman Terdakwa yang bersedia membeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa II. Badrul Qomar menemui sdr. Muin, dan setelah Terdakwa II. Badrul Qomar menerima sabu dari sdr. Muin, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II. Badrul Qomar menemui Terdakwa di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya untuk menyerahkan sabu;
- Bahwa belum sempat sabu dijual oleh Terdakwa kepada temannya, Terdakwa bersama Terdakwa II. Badrul Qomar terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saat menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang serta Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang merupakan sabu yang belum terjual, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau digunakan para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun pembeli sabu.

b. Terdakwa II. Badrul Qomar bin Umar, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya, Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I. Moch. Sulam oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang digenggam dan dalam penguasaan tangan Terdakwa. Setelah diintrogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa I. Moch. Sulam yang diperoleh Terdakwa I. Moch. Sulam dari sdr. Muin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I. Moch. Sulam menghubungi Terdakwa dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, karena ada teman Terdakwa I. Moch. Sulam yang bersedia membeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa menemui sdr. Muin di sekitar jalan Kapas Baru Kota Surabaya. Kemudian setelah bertemu sdr. Muin, Terdakwa II. Badrul Qomar membeli sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Muin yang uang pembayarannya akan diberikan setelah sabu terjual. Setelah Terdakwa menerima sabu dari sdr. Muin, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menemui Terdakwa I. Moch. Sulam di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya untuk menyerahkan sabu;

- Bahwa belum sempat sabu dijual oleh Terdakwa I. Moch. Sulam kepada temannya, Terdakwa bersama Terdakwa I. Moch. Sulam terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saat menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang serta Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang merupakan sabu yang belum terjual, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau digunakan para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun pembeli sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya, Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II. Badrul Qomar oleh saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Edo Ranto Perkasa yang merupakan Petugas Kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang digenggam dan dalam penguasaan tangan Terdakwa II. Badrul Qomar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah diintrogasi, Terdakwa II. Badrul Qomar mengakui 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa I yang diperoleh Terdakwa I dari sdr. Muin;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II. Badrul Qomar dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, karena ada teman Terdakwa yang bersedia membeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa II. Badrul Qomar menemui sdr. Muin, dan setelah Terdakwa II. Badrul Qomar menerima sabu dari sdr. Muin, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II. Badrul Qomar menemui Terdakwa di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya untuk menyerahkan sabu;
- Bahwa belum sempat sabu dijual oleh Terdakwa kepada temannya, Terdakwa I bersama Terdakwa II. Badrul Qomar terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saat menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang serta Terdakwa I dan terdakwa II mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang merupakan sabu yang belum terjual, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau digunakan para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun pembeli sabu.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan “Bahwa barang bukti Nomor: 24475/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,765 (nol koma tujuh ratus enam puluh lima) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06665/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Terdakwa I Moch Sulam Bin Moch Zaini (alm), Terdakwa II Badrul Qomar Bin Umar telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Terdakwa I Moch Sulam Bin Moch Zaini (alm), Terdakwa II Badrul Qomar Bin Umar kemudian selama persidangan Terdakwa Terdakwa I Moch Sulam Bin Moch Zaini (alm), Terdakwa II Badrul Qomar Bin Umar dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa I Moch Sulam Bin Moch Zaini (alm), Terdakwa II Badrul Qomar Bin Umar dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (xeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Terdakwa I Moch Sulam Bin Moch Zaini (alm), Terdakwa II Badrul Qomar Bin Umar juga tidak dalam keadaan adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya, Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II. Badrul Qomar oleh saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Edo Ranto Perkasa yang merupakan Petugas Kepolisian;

Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang digenggam dan dalam penguasaan tangan Terdakwa II. Badrul Qomar. Setelah diintrogasi, Terdakwa II. Badrul Qomar mengakui 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa I yang diperoleh Terdakwa I dari sdr. Muin;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa saat menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang serta Terdakwa I dan terdakwa II mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, selain itu pula Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi melainkan Narkotika jenis sabu tersebut hendak dijual oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “secara tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II. Badrul Qomar dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, karena ada teman Terdakwa yang bersedia membeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa II. Badrul Qomar menemui sdr. Muin, dan setelah Terdakwa II. Badrul Qomar menerima sabu dari sdr. Muin, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II. Badrul Qomar menemui Terdakwa di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya untuk menyerahkan sabu;

Bahwa belum sempat sabu dijual oleh Terdakwa kepada temannya, Terdakwa I bersama Terdakwa II. Badrul Qomar terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang merupakan sabu yang belum terjual, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun pembeli sabu.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 24475/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,765 (nol koma tujuh ratus enam puluh lima) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06665/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur " Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi,kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II. Badrul Qomar dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, karena ada teman Terdakwa yang bersedia membeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa II. Badrul Qomar menemui sdr. Muin, dan setelah Terdakwa II. Badrul Qomar menerima sabu dari sdr. Muin, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II. Badrul Qomar menemui Terdakwa di Warkop jalan Kapas Baru Gg. X Surabaya untuk menyerahkan sabu;

Bahwa belum sempat sabu dijual oleh Terdakwa kepada temannya, Terdakwa I bersama Terdakwa II. Badrul Qomar terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas dimana Terdakwa I Moch Sulam Bin Moch Zaini dan Terdakwa II Badrul Qomar Bin Umar telah bersekongkol atau bersepakat untuk berniat melakukan, penjualan Narkotika, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Permufakatan Jahat" telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan:

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo at bono) dan/ atau
- Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan–batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Moch Sulam Bin Moch Zaini (alm), Terdakwa II Badrul Qomar Bin Umar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. , Arlandi Triyogo, S.H., , M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.	Arwana, S.H.,M.H.
Arlandi Triyogo, S.H , M.H..	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)